Polícia Federal · Ensino Superior · banca Cebraspe

Direito Penal

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 03/11/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Direito Penal

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Parte geral e crimes contra a administração pública e contra a fé pública são temas recorrentes em carreiras policiais. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço

Contexto

Antes de analisar o crime, o policial precisa saber qual lei vale, onde e quando ela se aplica.

Resumo básico

- **Legalidade (art. 1º CP):** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- **Irretroatividade:** a lei penal não retroage, salvo se beneficiar o réu (art. 2º, parágrafo único). A lei posterior que deixa de considerar o fato como crime (*abolitio criminis*) faz cessar a execução e os efeitos penais da condenação.
- **Tempo do crime (art. 4º):** considera-se praticado no momento da ação ou omissão (teoria da atividade), ainda que outro seja o do resultado.
- **Lugar do crime (art. 6º):** o lugar da ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado (teoria da ubiquidade).
- **Territorialidade (art. 5º):** aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, sem prejuízo de convenções e tratados internacionais.

Aprofundamento

- **Extraterritorialidade incondicionada (art. 7º, I):** crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, contra a administração pública por quem está a seu serviço e genocídio quando o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil.
- **Extraterritorialidade condicionada (art. 7º, II):** crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, crimes praticados por brasileiro e crimes em aeronaves ou embarcações brasileiras

privadas, quando em território estrangeiro e não julgados lá. Exige entrada do agente no território, ser o fato punível também no país onde ocorreu, extradição autorizada, e não ter sido absolvido, perdoado ou cumprido a pena.
- Embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro são considerados território nacional por extensão onde estiverem.
- A lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que depois cesse (art. 3º).

2. Teoria do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade

Contexto

O crime é analisado em camadas. Se uma camada não se completa, não há crime (ou não há pena).

Resumo básico

- **Conceito analítico (corrente majoritária):** crime é **fato típico**, **ilícito** (antijurídico) e **culpável**.
- **Fato típico:** conduta, resultado, nexo causal e tipicidade.
- **Dolo:** vontade de realizar o tipo. **Direto** (quer o resultado) ou **eventual** (assume o risco). **Culpa:** imprudência, negligência ou imperícia.
- **Excludentes de ilicitude (art. 23):** estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito.
- **Tentativa (art. 14, II):** o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente; pena diminuída de 1/3 a 2/3.

Aprofundamento

- **Desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15):** o agente responde apenas pelos atos já praticados.
- **Arrependimento posterior (art. 16):** nos crimes sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia reduz a pena de 1/3 a 2/3.
- **Crime impossível (art. 17):** ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto: não se pune a tentativa.
- **Erro de tipo** exclui o dolo; **erro de proibição** inevitável isenta de pena (art. 21).
- **Culpabilidade:** imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. São inimputáveis os menores de 18 anos (art. 27).

3. Crimes contra a administração pública

Contexto

Tema recorrente em provas da PF, que investiga exatamente esses crimes. Decore o verbo e a pena de cada um.

Resumo básico

- **Funcionário público para fins penais (art. 327):** quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
- **Peculato (art. 312):** apropriar-se de dinheiro, valor ou bem de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo. Reclusão de 2 a 12 anos e multa.
- **Concussão (art. 316):** exigir, para si ou para outrem, vantagem indevida em razão da função. Reclusão de 2 a 12 anos e multa.
- **Corrupção passiva (art. 317):** solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. **Corrupção ativa (art. 333):** oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, com a mesma pena.
- **Prevaricação (art. 319):** retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição legal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Aprofundamento

- **Desacato (art. 331):** desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O STF reconheceu a constitucionalidade do crime (ADPF 496).
- **Resistência (art. 329):** opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Detenção de 2 meses a 2 anos.
- **Descaminho (art. 334):** iludir o pagamento de imposto na entrada, saída ou consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. **Contrabando (art. 334-A):** importar ou exportar mercadoria proibida. Reclusão de 2 a 5 anos.
- No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; depois dela, reduz a pena pela metade.
- A **corrupção ativa e a passiva** são crimes autônomos: a configuração de um não depende do outro.

Exercícios

1. Segundo o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento:

A) do resultado

B) da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado

C) da denúncia

D) da prisão

E) da sentença

2. A lei penal posterior que torna mais branda a pena de um fato anterior:

A) não se aplica ao fato anterior

B) retroage em benefício do réu

C) só vale se o réu já estiver preso

D) só vale após o trânsito em julgado

E) depende de decisão do delegado

3. São excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal, EXCETO:

A) estado de necessidade

B) legítima defesa

C) estrito cumprimento de dever legal

D) exercício regular de direito

E) embriaguez voluntária

4. Na tentativa, a pena é, em regra, diminuída de:

A) 1/6 a 1/3

B) 1/3 a 2/3

C) 1/2 a 3/4

D) dobro

E) não há redução

5. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime responde:

A) pelo crime consumado

B) apenas pelos atos já praticados

C) pela tentativa, com pena integral

D) não responde por nada, em hipótese alguma

E) pelo crime com pena dobrada

6. "Solicitar ou receber, para si ou para outrem, vantagem indevida, em razão da função" configura o crime de:

A) corrupção ativa

B) corrupção passiva

C) peculato

D) concussão

E) prevaricação

7. O crime de descaminho (art. 334) consiste em:

A) importar mercadoria proibida

B) iludir o pagamento de imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria

C) falsificar moeda

D) desviar dinheiro público

E) receber propina

8. Quanto ao desacato (art. 331 do CP), o STF decidiu que o crime:

A) é inconstitucional

B) é compatível com a Constituição (ADPF 496)

C) foi revogado

D) só existe para policiais federais

E) só pode ser praticado por escrito

Gabarito comentado - Direito Penal

1 - B. Art. 4º: teoria da atividade.

A: O resultado não define o tempo do crime.

B (certa): Correta.

C: A denúncia é ato processual.

D: A prisão não define o tempo do crime.

E: A sentença não define o tempo do crime.

2 - B. Art. 2º, parágrafo único, do CP.

A: Retroage quando beneficia.

B (certa): Correta.

C: Vale mesmo sem prisão.

D: Aplica-se inclusive aos fatos já julgados.

E: A aplicação é pelo juiz.

3 - E. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem a ilicitude (art. 28, II).

A: Prevista no art. 23.

B: Prevista no art. 23.

C: Prevista no art. 23.

D: Prevista no art. 23.

E (certa): Correta: não é excludente de ilicitude.

4 - B. Art. 14, parágrafo único: de 1/3 a 2/3.

A: Faixa que não corresponde à regra.

B (certa): Correta.

C: Faixa que não corresponde à regra.

D: A regra é redução, não aumento.

E: Há redução como regra.

5 - B. Art. 15: desistência voluntária.

A: Não se consumou.

B (certa): Correta.

C: A tentativa pressupõe causa alheia à vontade.

D: Ainda responde pelos atos já praticados.

E: Não há dobra.

6 - B. Art. 317 do CP.

A: A corrupção ativa é a de quem oferece a vantagem.

B (certa): Correta.

C: Peculato é apropriar-se ou desviar.

D: Concussão é exigir.

E: Prevaricação é retardar ou omitir ato de ofício.

7 - B. Descaminho: ilusão do pagamento de tributo.

A: É contrabando (art. 334-A).

B (certa): Correta.

C: É moeda falsa.

D: É peculato.

E: É corrupção passiva.

8 - B. O STF reconheceu a compatibilidade na ADPF 496.

A: Não foi considerado inconstitucional.

B (certa): Correta.

C: Continua em vigor.

D: Protege qualquer funcionário público.

E: Pode ocorrer de várias formas.